

1501758-76.2022.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/10/2022

... outras pessoas em movimento típico de tráfico de drogas, o que motivou a diligência; ao se aproximarem, todos fugiram, tendo logrado êxito na detenção apenas do acusado. Em revista pessoal, foram localizadas porções de haxixe, cocaína e crack, além de certa quantia em dinheiro; indagado, o acusado confessou a prática do tráfico.

Não há que se falar na impugnação genérica ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

1ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

1501758-76.2022.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501758-76.2022.8.26.0548

Classe - Assunto:

- Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TIAGO MARTINS DE ARAUJO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

N.º único 1501758-76.2022.8.26.0548

Autos nº 633/2022

Vistos etc.,

I - TIAGO MARTINS DE ARAUJO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, caput da Lei 11.343/2006, porque, no dia 30 de maio de 2022, por volta das 10h30min, no acesso à Rua Visconde Gomes Pinto, próximo ao n.º 44, Vila Joaquim Inácio, nesta cidade e comarca de Campinas, trazia consigo, para o consumo de terceiros, 19 (dezenove) porções de haxixe, 26 (vinte e seis) porções de cocaína e 27 (vinte e sete) microtubos plásticos contendo crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R\$ 12,00 (doze reais), em notas trocadas.

Notificado (fls. 101), o réu apresentou defesa prévia a fls. 114/115.

Após, a denúncia foi regularmente recebida por decisão de 07 de julho de 2022, ocasião em que designada a audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 121/122); então, o réu foi citado por videoconferência a fls. 141.

Como medida de instrução criminal, em audiência, foram ouvidas duas testemunhas de

acusação; ao final, o réu foi interrogado (depoimentos colhidos pelo método de videoconferência, por intermédio da plataforma MICROSOFT TEAMS – SAJ fls. 155). Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal. A Defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição; em tese subsidiária, requereu: a) a fixação da pena no mínimo legal; b) a compensação da agravante referente à reincidência com a atenuante relativa à confissão; c) a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas; e d) a fixação de regime inicial compatível com a pena aplicada, considerado o tempo de prisão provisória a que o réu esteve submetido (termo de debates de fls. 156/159).

É o relatório.

Decido.

II - A presente ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos por intermédio do Auto de Exibição e Apreensão fls. 13/14, Guia de Depósito Judicial de fls. 80 e Laudo de Exame Químico-Toxicológico de fls. 83/85.

Quanto à autoria, o acusado confessou a prática do delito; em juízo, disse ser usuário e ter aceitado efetuar o tráfico como pagamento das dívidas contraídas com alguns traficantes, bem como para receber mais entorpecentes para o seu consumo. No mais, ambos os policiais civis ouvidos em juízo relataram terem avistado, após breve campana no local dos fatos, já conhecido pelo comércio ilícito de entorpecentes, o réu e algumas outras pessoas em movimento típico de tráfico de drogas, o que motivou a diligência; ao se aproximarem, todos fugiram, tendo logrado êxito na detenção apenas do acusado. Em revista pessoal, foram localizadas porções de haxixe, cocaína e crack, além de certa quantia em dinheiro; indagado, o acusado confessou a prática do tráfico.

Não há que se falar na impugnação genérica ao teor dos seus depoimentos, uma vez que não consta dos autos qualquer impedimento ou suspeição e suas palavras têm o valor que possam merecer em conjunto com as demais provas produzidas nos autos. Nesse sentido, aliás, é o entendimento do STJ: “O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.” (AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

Importante destacar que o fato de o réu não ter sido reconhecido pela testemunha de acusação PM Wilson em juízo em nada compromete a certeza quanto à autoria delitiva. Cumpre salientar que descabida a alegação da Defesa no sentido de que os seus depoimentos seriam programados diante da eventual leitura prévia do boletim de ocorrência, pois, como se sabe, várias são as ocorrências em que os agentes da lei se envolvem diariamente e, inclusive, algumas vezes, semelhantes entre si.

Assim, restaram cabalmente comprovadas a autoria e a materialidade do delito. Ademais, como se sabe, o tipo penal previsto no artigo 33 da Lei de Tóxicos é de conteúdo múltiplo ou variado, uma vez que a norma descreve diversas condutas alternativas. E, por se tratar de um crime de mera conduta, sua consumação se faz com a prática de uma das condutas descritas no tipo. No caso dos autos, a conduta realizada pelo agente foi a de “trazer consigo”.

Por fim, diversamente do alegado pela Defesa, a confissão do acusado, ressalte-se, livre de qualquer vício, foi devidamente ratificada em juízo e não se encontra isolada nos autos; ao contrário, foi devidamente corroborada pelos demais elementos de prova.

E a confissão ofertada, por se encontrar em harmonia com os demais elementos probatórios, constitui componente seguro de convicção.

Neste sentido: “A confissão judicial isenta de vícios e coações, fornece elemento seguríssimo de prova, que por si só serve de lastro a condenação, exceto se provada sua insinceridade por outros elementos de convicção, sem o que a prova incriminatória se apresenta sólida e robusta, autorizando a confirmação do édito condenatório, visto que, como explica JÚLIO FABBRINI MIRABETE, 'a confissão livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para

a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos'." (TJ-SP – Ap. nº 0042103-23.2010.8.26.0050 – Rel. Des. LAURO MENS DE MELLO – 8ª Câmara de Direito Criminal – j. 30/04/2015).

Desta forma, diante do robusto conjunto probatório dos autos, patente o cometimento do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei de Drogas pelo acusado e a sua condenação é medida que se impõe.

Passo, agora, à dosagem das penas.

PENA. O réu é portador de maus antecedentes (certidão de fls. 43/45 c.c. VEC de fls. 46/57, referente ao processo n.º 0001332-68.2011.8.26.0114, cujo trâmite se deu perante a 2ª Vara Criminal local e o trânsito em julgado aos 08/04/2013).

Atenta a essas circunstâncias e às diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhe a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e a pena pecuniária de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculados no mínimo legal, devidamente corrigidos. No mais, diante do recente entendimento do STJn. 1.947.845/SPn. 1.931.145/SP, COMPENSO a atenuante referente à confissão com a agravante relativa à reincidência específica (certidão de fls. 43/45 c.c. VEC de fls. 46/57, referente ao processo n.º 0041702-55.2012.8.26.0114), e mantenho, como pena final, a segregativa de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e a pecuniária de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Fixei o quantum unitário da pena pecuniária no mínimo legal em razão da modesta situação econômica do acusado que se declarou funileiro e marceneiro em audiência. Inviável a aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos, tendo em vista que o réu é reincidente específico e portador de maus antecedentes, ainda, incabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, em razão do teor do artigo 44, inciso I, do Código Penal, uma vez que a pena é superior a 04 (quatro) anos. Pontuo que o reconhecimento da reincidência, como circunstância agravante que é, obsta a sua apreciação como critério impeditivo à aplicação da causa de redução da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, tendo em vista a expressa vedação legal da concessão da benesse aos que não sejam primários nem tenham bons antecedentes. Neste sentido é a jurisprudência do STJ: “A utilização da reincidência como agravante genérica e com o objetivo de afastar a causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 não configura bis in idem, conforme reiterada jurisprudência desta Corte, pois, desde que haja previsão legal específica, é possível a apreciação de um mesmo instituto jurídico em fases distintas da dosimetria da pena, conferindo-lhe efeitos diversos.

Precedentes. A reincidência, específica ou não, impede a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, dado que necessário, dentre outros requisitos, seja o agente primário. Precedentes.”

(STJ – HC 391.985/SP – Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS – Quinta Turma – j. 27/06/2017).

III - Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o acusado TIAGO MARTINS DE ARAUJO, qualificado nos autos (RG nº 41.135.390 - IIRGD - fls. 107), à pena segregativa de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e à pena pecuniária consistente no pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos, nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.

Portador de maus antecedentes, reincidente específico e também de acordo com o disposto no artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07, deverá o acusado iniciar o cumprimento da imposta pena corporal no regime fechado.

Neste sentido, o seguinte julgado: “PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO.

IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. RÉU REINCIDENTE. REGIME FECHADO ADEQUADO. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração,

ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - Os requisitos para a imposição do regime semiaberto, constam no art. 33, § 2º, alínea b, e § 3º, do Código Penal, quais sejam, a ausência de reincidência, condenação por um período superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, bem como a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. III - Sendo o paciente reincidente e fixada a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, o regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento da sanção, nos termos do art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal, ainda que a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, a manutenção do regime mais gravoso do que o cabível pelo quantum de pena imposta justifica-se na reincidência do paciente. Habeas Corpus não conhecido." (STJ - HC 434.946/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 10/04/2018).

Portador de maus antecedentes, reincidente específico e preso por força deste processo, NÃO poderá apelar desta sentença em liberdade, em especial para que se assegure a efetiva aplicação da Lei Penal.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Deve-se observar, contudo, que cabe ao Juízo das Execuções a análise dos requisitos subjetivos e objetivos do acusado para a concessão de eventuais benefícios (artigo 33, §§ 2º e 3º do Código Penal e artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal).

Após o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no livro "Rol dos Culpados".

Finalmente, decreto a perda dos valores apreendidos (R\$ 12,00 - doze reais - Guia de Depósito Judicial de fls. 80) em favor da União, o que faço com fundamento no artigo 63 da Lei n.º 11.343/06, fazendo-se as devidas anotações e comunicações.

Custas pelo acusado (artigo 4º, § 9º, letra "a", da Lei n.º 11.608/03 de 29 de dezembro de 2003), ressalvado o disposto no artigo 12 da Lei n.º 1.060/50.

P. R. I. C.

Campinas, 19 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA